

UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

ALUNO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data de Nascimento: XXXXXXXX

CPF: XXXXXXXX

RG: XXXXXXXXXX Órgão Expedidor: XXX/UF

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXX, MUNICÍPIO/UF.

Contato: (XX) XXXXXXXX

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF: XXXXXXXX

RG: XXXXXXXXXX Órgão Expedidor: XXX/UF

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXX, MUNICÍPIO/UF.

Contato: (XX) XXXXXXXX

CONTRATADA Universo Cursos e Consultoria LTDA, CNPJ: 13.278.137/0001-54, situada na Rua C Quadra B - Loteamento São José, 56, bairro centro – Japoatã/SE, neste ato representada por sócia administradora Juliana Rebeke de Lima e Silva, brasileira, casada, portadora do RG nº 2.176.993-1 SSP/SE e inscrita no CPF nº 028.312.745-75.

OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO:

O presente instrumento tem como objeto principal a prestação de serviços de educação de nível médio técnico e especializações técnicas por meio do **curso técnico em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** que visa o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais, morais do educando, através de ministração de aulas e demais atividades escolares, respeitando desde sempre os termos do regimento escolar, plano e projeto pedagógico do curso, levando-se em conta a natureza do conteúdo programático e da técnica pedagógica que se fizerem necessárias, em consonância com as legislações vigentes.

CLAUSULA 1ª – O presente contrato é celebrado sob a égide do artigo 209 da Constituição Federal, e demais leis infraconstitucionais vigentes relacionada ao Sistema Nacional de Educação bem como ao Código de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA 2ª – A CONTRATADA se compromete, através de plano escolar, estudos programados, calendário curricular na forma da legislação vigente, a ministrar ensino por meios de aulas e demais atividades escolares em prol da CONTRATANTE, buscando sempre o atendimento das necessidades, interesses específicos do educando nos aspectos informativos e formativos.

CLAUSULA 3ª – As aulas serão ministradas em salas de aula nas instalações da CONTRADA ou em outros locais indicados por essa, na qual poderá ser prestada de forma presencial, telepresencial, remota ou mediante sistema híbrido, sendo ressaltado que as aulas virtuais não se equiparam ao modelo de Educação à Distância, pois este é auto instrucional e conta com apoio pedagógico de tutores em horários predefinidos, enquanto que as aulas transmitidas via plataforma acontecem nos mesmos horários das aulas presenciais, num espaço virtual restrito à turma, com interação ao vivo entre o professor e os alunos.

CLAUSULA 4ª – A CONTRATADA se responsabiliza pelo planejamento e a prestação dos serviços de ensino, no que se refere a fixação de carga horária, designação de professores, orientação didática pedagógica e educacional, agendamento de provas, além de outras providências que as atividades docentes exigirem, obedecendo o seu exclusivo critério, sem qualquer ingerência do CONTRATANTE.

CLAUSULA 5ª – O CONTRATANTE através do presente contrato requer a sua matrícula no **CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, que terá como data inicial **xx de xxxxxxx de 20xx**, com duração total de **24 meses** - totalizando uma carga horária de **1.800 horas**.

I - A MATRÍCULA, prevista no caput desta cláusula, não será autorizada caso o CONTRATANTE não esteja quitado ou quite integralmente os débitos não pagos no momento da assinatura deste, seja de qual natureza for, perante a CONTRATADA.

II - Será indeferida a matrícula caso não seja pago o valor referente à matrícula indicado na cláusula 6ª, ou ainda, será indeferida a matrícula caso não seja entregue pelo CONTRATANTE todos os documentos determinados pela CONTRATADA no prazo fixado por essas.

III - A CONTRATADA se reserva no direito de cancelar o presente instrumento caso não haja o número mínimo de 35 matrículas por turma, **restando assim assegurado ao CONTRATANTE a devolução do valor pago a título de matrícula (cláusula 6ª deste instrumento).**

a - O número mínimo de alunos inscritos no curso contratado, terá como base as condições a serem determinadas pela CONTRATADA no momento da assinatura do presente contrato, de forma expressa.

IV - O reembolso descrito acima, será pago ao CONTRATANTE até o 10º (décimo) dia útil subsequente a data prevista para o início das aulas.

V - As datas a serem seguidas pelo CONTRATANTE, para realização da rematrícula, serão divulgadas pela CONTRATADA, nos últimos **45 (quarenta e cinco)** dias anteriores ao término do **SEMESTRE LETIVO** em andamento do curso ora contratado, mantendo-se tal publicação até o último dia em que se possa realizar tal ato.

VI - Findo o prazo estabelecido pela CONTRATADA para a rematrícula, o CONTRATANTE que não a requereu deverá pagar a taxa prevista para matrícula prevista na Cláusula 6ª.

PARÁGRAFO 1º - O CONTRATANTE, face ao deferimento da matrícula se compromete a aceitar integralmente o regimento interno da CONTRATADA, que através do presente instrumento passa a fazer parte integrante deste pacto, declarando o CONTRATANTE ao firmar o presente instrumento que está ciente e de acordo com as normas e as penalidades que poderá vir a sofrer caso assim não respeite o referido regimento, que estará à disposição.

PARÁGRAFO 2º - O CONTRATANTE, ante às especificidades de cada curso, declara estar ciente das necessidades de atividades extracurriculares, estágios e outros exercícios pedagógicos que serão realizados fora das dependências da CONTRATADA, bem como, que todo e qualquer custo que se refere a tais atividades correrão por conta única e exclusiva do CONTRATANTE, não estando incluso nas prestações previstas na cláusula 6ª sendo respeitadas as normas previstas na Lei nº 9.870 de 23 de novembro de 1999.

PARÁGRAFO 3º - Os estágios curriculares serão realizados em organizações públicas e/ou privadas a serem providenciadas pelo CONTRATANTE, ficando condicionada a aceitação pela CONTRATADA do local escolhido pelo CONTRATANTE, exceto no curso Técnico em Enfermagem, cuja responsabilidade pela definição do local do estágio será da CONTRATADA.

I - O CONTRATANTE se compromete a comparecer ao local previamente designado, respeitando a carga horária estabelecida conforme plano de ensino referente ao curso contratado, no horário de aula ou fora dele, inclusive em finais de semanas e feriados, para realização do estágio curricular, e demais atividades realizadas fora da sede devidamente uniformizado, com o crachá de identificação, bem como, documento de identidade civil.

II - Nos termos da Cláusula 5ª - parágrafo 2º, os custos operacionais referentes a realização do estágio, e ou demais atividades extracurriculares correrão por conta, única e exclusiva do CONTRATANTE.

III - O CONTRATANTE, que optar no caput da cláusula 5ª, por um dos cursos da área de saúde se compromete no primeiro dia que se iniciar o curso, bem como, durante as renovações/rematrículas semestrais, a protocolizar junto a secretaria da CONTRATADA cópia de exame de sangue – Hemograma completo e Fator RH, cópia da apólice de seguro de vida e cópia do cartão de vacinação, devidamente atualizado, com as vacinas determinadas pela legislação vigente para a realização do referido estágio.

a - Caso o CONTRATANTE assim não cumpra as exigências acima descritas, terá cancelada a sua matrícula no referido curso.

b - O exame de sangue – Hemograma completo Fator RH, apólice de seguro de vida e as vacinas, ora obrigatórias na forma da legislação vigente correrão de forma única e exclusiva por conta e responsabilidade do CONTRATANTE.

IV - O CONTRATANTE, que optar nos termos da cláusula 5ª caput, por um dos cursos da área de saúde, nos termos da legislação vigente, no cumprimento do estágio curricular, será obrigatório o uso de roupa branca, sapato fechado, jaleco branco com o logotipo da CONTRATADA, conforme padrão estabelecido na forma da legislação vigente, bem como, material de bolso.

a - Os vestuários e materiais de bolso, ora obrigatórios na forma da legislação vigente, para a realização do estágio curricular, correrão de forma única e exclusiva por conta e responsabilidade do CONTRATANTE.

V - Ao firmar o presente contrato, o CONTRATANTE resta ciente e de acordo que na forma das normas vigentes, deverá cumprir 100% das horas de estágio previstas no plano do curso ora contratado e 75% das aulas teóricas.

a - O CONTRATANTE, está de acordo e ciente que o não comparecimento, bem como, não cumprimento da carga horária obrigatória, deverá arcar com o custo na reposição da carga horária que não restou cumprida, face a suas faltas.

VI - O CONTRATANTE do Curso Técnico em Enfermagem, nos termos do presente contrato resta ciente e de acordo que da carga horária estabelecida na cláusula 5ª parágrafo 3º inciso V do presente instrumento, restará obrigado na realização de Estágio do componente curricular de SAÚDE COLETIVA, carga horária de 40 horas, será realizada no período da manhã ou tarde, nas Unidades de Saúde Pública.

a - O Estágio do componente curricular de SAÚDE COLETIVA, não será realizado aos finais de semana e em período noturno na forma da norma do COREN - Conselho Regional de Enfermagem do Estado, face ao não funcionamento das Unidades Básicas de Saúde aos finais de semana e em período noturno.

PARÁGRAFO 4º - Os estágios curriculares do curso de enfermagem serão acompanhados de preceptores designados pela CONTRATADA, conforme legislação vigente.

PARÁGRAFO 5º - Nos termos da lei vigente as atividades extracurriculares, estágios e outros exercícios pedagógicos que serão realizados são de caráter obrigatório, sendo obrigatório ainda, o preenchimento de fichas de estágio curricular.

I - As fichas de estágio curricular deverão ser preenchidas pelo CONTRATANTE de próprio punho, sem rasuras ou correções, sob pena de indeferimento de tais documentos, assim como, a não comprovação das horas de estágio curricular.

PARÁGRAFO 6º - Ao firmar o presente contrato o CONTRATANTE se compromete, a seguir rigorosamente as normas internas do local onde lhe for autorizado a realizar o estágio curricular, deixando consignado que está de acordo, bem como, ciente da advertência/sanção que poderá sofrer caso não observe as referidas normas.

PARÁGRAFO 7º - Na forma do presente contrato, a CONTRATADA consigna desde já que não tem quaisquer responsabilidades, por qualquer situação que caso seja proveniente de vínculo de emprego entre a O CONTRATANTE e a entidade na qual está sendo realizado o estágio curricular, devendo obrigatoriamente o CONTRATANTE, em caso de desvio de finalidade do estágio curricular, informar de imediato a CONTRATADA, afim de que sejam tomadas as medidas necessárias.

PARÁGRAFO 8º - No que concerne ao registro de frequência, produtividade e desempenho, na realização do estágio curricular, deverá ser o referido documento preenchido pelo supervisor do estágio curricular, evitando-se rasuras, bem como, sendo obrigatório constar do referido registro data, horário de entrada e saída do aluno, nome do aluno, nome do supervisor, registro do supervisor no respectivo Conselho de Classe a que pertence o supervisor, assinatura deste, produtividade e desempenho durante o estágio.

PARÁGRAFO 9º - O CONTRATANTE desde já manifesta a sua concordância a CONTRATADA que, especificamente em função da pandemia e, de acordo com a Deliberação 177/2020 e, com as recomendações sanitárias e de saúde, instituirá cursos, via digital, e serem apresentada em aulas remotas, telepresenciais, vídeo conferências gravadas e ou em tempo real, e ainda de vídeo aulas gravadas, afim de ministrar o conteúdo necessários, estando o CONTRATANTE cientes de que a aula ora ministrada por esses meios, terá a mesma validade das aulas presenciais, incluído nos moldes da leis educacionais, aplicação de faltas, avaliações das matérias ministradas, hora-curricular, sempre com a entrega de revisão e outras por meio de email, e ou dados por ferramentas disponibilizada pela CONTRATADA.

I - A carga horária a ser atribuída, nesta forma de aulas será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA desde que aprovada pelos órgãos controladores.

II - Todo e qualquer meio necessário para a transmissão das aulas virtuais serão de responsabilidade da CONTRATADA, assim como, equipamentos e demais recursos humanos e administrativos, necessários para o bom andamento das aulas.

III - Os meios a serem empregados na recepção de tais aulas ministradas, serão de responsabilidade única e exclusiva do CONTRATANTE.

a - Os meios aos quais serão empregados para a recepção das aulas serão em seus custos de forma único e exclusivo do CONTRATANTE, por exemplo acesso à internet, programas e aplicativos de softwares, notebook, manutenção se assim necessários dos equipamentos, etc.

b - O CONTRATANTE, na forma do presente contrato declararam sobre as penas da lei que detém plena ciência de que é estritamente proibido a gravação das aulas, assim como, a divulgação de qual natureza dos vídeos colocados à disposição para os CONTRATANTE pela CONTRATADA, sendo as gravações/vídeos protegidos na forma da LEI em seus contextos, literaturas, palavras e em suas imagens, podendo o CONTRATANTE vir a responder civilmente e penalmente com a realização das gravações e divulgações dos vídeos.

c - As interações entre aluno e professores, face as aulas telepresenciais, poderão ser feitas através de e-mail, através de aplicativos de mensagens e ou através da senha pessoal no portal do aluno, a ser instrumentalizado pela CONTRATADA. Fica desde já ajustado, que não haverá cobrança de direito de imagem, pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA 6ª – O CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços de ensino prestados, se compromete a pagar à CONTRATADA:

I - O valor de **R\$ 200,00 (duzentos reais)** neste ato, a título de matrícula;

II - O valor de **R\$ 100,00 (cem reais)** a título de rematrícula no início de cada semestre letivo, momento no qual será realizada a rematrícula e verificado o cumprimento das cláusulas contratuais e;

III – O valor total de **R\$ 6.717,60** (seis mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) ao longo de 04 semestres letivos, dividido em **24 parcelas mensais** de **R\$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos)** a vencer todo **11º dia útil de cada mês**, tendo a primeira parcela como vencimento o mês seguinte em que se inicia as aulas e, as demais sucessivamente até o vencimento da última parcela.

a – A cada renovação semestral a CONTRATADA realizará a verificação quanto ao adimplemento do CONTRATANTE, sendo fator impeditivo para a renovação da matrícula no semestre letivo subsequente, a condição de inadimplente de qualquer das cláusulas contratuais do CONTRATANTE.

IV - O valor adicional que poderá ser incluído ao contrato, mediante prévio comunicado ao CONTRATANTE, se houver alteração da matriz curricular do curso com a inclusão de outros componentes curriculares por determinação normativa dos órgãos competentes, ou por a inclusão de componentes curriculares, a pedido do CONTRATANTE, além daqueles oferecidos na matrícula.

PARÁGRAFO 1º. O **pagamento será realizado todo 11º dia útil de cada mês** através de boleto bancário emitido pela CONTRATADA.

a - Na hipótese de o CONTRATANTE não receber o instrumento de cobrança antes do vencimento, é de seu dever solicitar junto à secretaria da CONTRATADA uma segunda via, assim como, é dever do CONTRATANTE a manutenção de seu cadastro atualizado junto à secretaria da CONTRATADA.

b - Excepcionalmente, outras formas de pagamento de valores serão aceitas pela CONTRATADA quando de forma legal e desde que expressamente autorizadas e indicadas por esta.

PARÁGRAFO 2º. Caso a data do vencimento do boleto bancário se der em dias de não compensação bancária, se prorrogará a data do pagamento automaticamente para o próximo dia útil subsequente.

l) - No caso de descontos concedidos, e tendo a data do vencimento do boleto bancário ocorrido em dias de não compensação bancária, o referido desconto se prorrogará em sua data de pagamento para o próximo dia útil subsequente, porém se extinguirá em caso de inadimplemento.

PARÁGRAFO 3º. O não comparecimento do CONTRATANTE aos atos escolares não exime o CONTRATANTE dos pagamentos das prestações descritas na Cláusula 6ª deste instrumento, tendo em vista que os serviços foram disponibilizados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO 4º. Em caso de desistência, cancelamento, interesse de suspensão ou interrupção do curso pelo CONTRATANTE, as prestações previstas na cláusula 6ª, somente cessarão em suas cobranças através de pedido formal/escrito, formulado pelo CONTRATANTE junto à secretaria administrativa da CONTRATADA, restando dever do CONTRATANTE o pagamento de todas as parcelas devidas até a efetiva data do protocolo do requerimento de desistência, cancelamento, suspensão ou interrupção.

l - É devido pelo CONTRATANTE no caso pedido de desistência, cancelamento, suspensão ou interrupção do curso antes de iniciado e formado a turma, o valor de 10% sobre o saldo devedor total descrito na cláusula 6ª, face a quebra de contrato.

PARÁGRAFO 5º. Em caso de desistência, cancelamento, suspensão ou interrupção e transferência do curso pelo CONTRATANTE, antes do início das aulas, em que houve a formação de turma, o CONTRATANTE desde já acorda que a CONTRATADA, poderá reter o valor integral de R\$ 200,00, referente à matrícula, bem como o valor de 10% sobre o saldo devedor total descrito na cláusula 6ª, reconhecendo o CONTRATANTE que tal valor se refere em sua obrigação de indenizar a CONTRATADA, face aos gastos suportados no processamento da matrícula ou rematrícula realizada a pedido do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO 6º. O CONTRATANTE acorda, em caso de cancelamento, desistência, transferência do curso, no primeiro dia de aula ou após o primeiro dia, que não será devido o reembolso de qualquer valor, sendo devido ao CONTRATANTE o cumprimento integral do previsto na Cláusula 6ª e seguintes, abatidos os valores já liquidados.

PARÁGRAFO 7º. No que se refere aos valores descritos na cláusula 6º do presente instrumento, além do que já acordado em cláusulas anteriores, no referido valor não estão inclusos taxas e contribuições relativas a serviços extraordinários prestados ao CONTRATANTE como shows, viagens, excursões, locações, transporte escolar, congressos, seminários, eventos técnicos, científicos e culturais, visitas técnicas e outras atividades de livre escolha pelo CONTRATANTE, não estando inclusos uniforme, alimentação, material didático, material de práticas em laboratório, também as segundas chamadas de avaliações de aproveitamento, dependências, serviços especiais de recuperação, reforço e as segundas vias de certidões, diplomas, atestados, declarações, requerimentos e expedição de documentos.

a - A CONTRATADA não fornece serviços de estacionamento pago ou gratuito, para o CONTRATANTE ou para quaisquer outros terceiros, portanto não se responsabilizará por quaisquer danos ou roubos de veículos, peças e acessórios dos mesmos, bem como, objetos no seu interior, quer seja em suas dependências, em locais cedidos ou em logradouros públicos e particulares nos arredores das instalações da CONTRATADA.

PARAGRAFO 8º. Fica facultado ao CONTRATANTE o pagamento integral do valor definido na cláusula 6ª no início.

A) - Caso o CONTRATANTE pague o valor integral previsto na cláusula 6ª e por motivo de transferência ou desistência passe a não usufruir dos serviços já quitados, haverá a devolução dos valores de forma proporcional ao número de parcelas que restarem, a contar da data do protocolo do pedido de desistência ou de transferência junto a secretaria da CONTRATADA, sendo retido o valor de 10% sobre o saldo devedor total descrito na cláusula 6ª, abatidos os valores já liquidados, face a quebra de contrato.

PARAGRAFO 9º. Em caso de realização de matrícula fora do prazo estipulado na Cláusula 5ª – alínea "a", não será alterado o valor a ser pago pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO 10º. A CONTRATADA não será obrigada a deferir matrícula ou rematrícula após o prazo estipulado na Cláusula 5ª - alínea "a", ressaltando os casos constantes ao presente instrumento de indeferimento imediato da matrícula ou rematrícula.

PARAGRAFO 11º. Em caso de aproveitamento de estudos já realizados em outros cursos, o CONTRATANTE, no ato da realização da matrícula ou rematrícula, deve estar munido do histórico escolar, matriz curricular e o conteúdo programático dos componentes curriculares a serem compensados requerendo junto secretaria da CONTRATADA, análise comparativa entre as matrizes curriculares dos cursos.

a - Caso seja deferido os aproveitamentos de estudos, o CONTRATANTE será dispensado dos componentes curriculares objetos da análise.

b - O CONTRATANTE no caso de deferimento de aproveitamento de estudos, terá o abatimento proporcional à referida disciplina curricular, no valor estipulado a ser pago por esse nos moldes da cláusula 6ª deste instrumento.

c - Somente será concedido o abatimento proporcional, referente ao componente curricular dispensado, restando devido pelo CONTRATANTE todas as demais situações de pagamento previstas neste contrato.

d - O CONTRATANTE afim de obter o aproveitamento de estudos deverá no ato da matrícula ou rematrícula apresentar, os documentos requisitados pela CONTRATADA para a análise dos mesmos, sob pena de indeferimento caso assim não realize.

CLAUSULA 7ª - A CONTRATADA por mera liberalidade poderá conceder descontos a qualquer título, seja de forma individual ou coletivamente, de forma contínua ou sobre determinada parcela específica, sobre os valores devidos pelo CONTRATANTE, o que não caracteriza inovação e tão pouco multa oculta, podendo dessa forma, esses descontos serem reduzidos ou cancelados, a qualquer tempo, independente de notificação e a critério exclusivo da CONTRATADA.

PARAGRAFO 1º. Em caso de decretação pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais de emergência médica em PANDEMIAS, o qual não se permitirá a permanência física (presencial) de grupos de pessoas, será ofertado pela CONTRATADA aulas na forma telepresenciais aos alunos nos moldes permitidos pelos órgãos competentes.

a - Em caso de recusa pelo CONTRATANTE de utilizar esse meio, não haverá cancelamento do presente contrato, sendo devido os pagamentos pactuados, ou, em negociação poderá aplicados descontos nos moldes da cláusula 7ª.

CLAUSULA 8ª - Em caso de reprovação de determinados componentes curriculares pelo CONTRATANTE, no semestre descrito na Cláusula 5ª, este pagará o valor proporcional ao componente curricular em que restou reprovado o CONTRATANTE, tendo por base o valor integral, previsto na Cláusula 6ª deste contrato, para cursar novamente o referido componente curricular.

PARÁGRAFO 1º. O CONTRATANTE, em caso de reprovação poderá cursar o componente curricular em que foi reprovado, no próximo semestre e em horários que a CONTRATADA disponibilizará.

PARÁGRAFO 2º. O fato de não ocorrer a disponibilização do componente curricular em que o CONTRATANTE reprovou para que seja cursado logo no próximo semestre, cabe ao CONTRATANTE aguardar a oportuna disponibilização do componente curricular pela CONTRATADA no semestre seguinte, visto que essa não está obrigada a abrir o referido componente curricular caso não forme a turma mínima para aquele componente, Cláusula 5ª, III.

PARÁGRAFO 3º. A CONTRATADA, em razão de reprovação de determinados componentes curriculares pelo CONTRATANTE, não é obrigada ao deferimento da rematrícula do CONTRATANTE, caso este não preencha os requisitos previstos Cláusulas deste contrato, em especial a Cláusula 5ª e seguintes.

CLÁUSULA 9ª - A CONTRATADA não se responsabiliza pela guarda de pertences e objetos trazidos pelo CONTRATANTE, seja nas dependências da CONTRATADA ou em atividades realizadas fora das dependências delas.

CLÁUSULA 10ª - Mesmo no caso de reprovação do CONTRATANTE em algum dos componentes curriculares cursados por ele no semestre, o CONTRATANTE deverá arcar com o pagamento integral do curso, descrito na cláusula 6ª deste instrumento, **e caso seja necessário ampliar a duração do curso, o CONTRATANTE arcará com os valores adicionais relativos a prorrogação.**

CLAUSULA 11ª - No caso de inadimplemento das obrigações o valor da parcela prevista na cláusula 6ª, será corrigido monetariamente pelo indexador do IPCA/IBGE, além do acréscimo de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o principal e juros moratórios de 1% ao mês acumulado mensalmente a teor do disposto no art. 406 do Código Civil, computados até a data da efetiva quitação.

CLAUSULA 12ª - Ao verificar o inadimplemento:

I- por 1 (um) dia fica a CONTRATADA autorizada a realizar por via telefônica, postal ou correio eletrônico com a finalidade de notificar ao CONTRATANTE do inadimplemento.

II- por 31 (trinta e um) dias, o CONTRATANTE estará constituído em mora, ficando a CONTRATADA autorizada recusar a matrícula ou rematrícula do CONTRATANTE no próximo semestre letivo.

III- por mais de 60 (sessenta) dias, havendo constituído o CONTRATANTE, em mora, fica a CONTRATADA desde logo autorizada a ajuizar a competente ação executiva, corresponde às parcelas em atraso, acrescidas da multa e dos juros moratórios e compensatórios de que trata a cláusula 11ª, com a consequente e imediata rescisão deste contrato sem prejuízo da utilização de outros meios de proteção ao seu crédito, podendo, inclusive, antes da propositura da ação judicial, ser o nome do CONTRATANTE negativado junto aos serviços de Proteção ao Crédito e ou protestar através de cartório competente.

PARÁGRAFO 1º. A CONTRATADA poderá valer-se dos meios administrativos, extrajudiciais cabíveis, para cobrança de seu crédito em atraso, por meios próprios ou terceirizados, o qual será acrescido dos acessórios previstos neste contrato, além de honorários advocatícios ou extrajudiciais de cobrança já pré-fixados em 20% (vinte por cento), sem prejuízo da eventual da reparação por perdas e danos e o reembolso das custas processuais.

PARÁGRAFO 2º. O CONTRATANTE desde já acorda e autoriza que a CONTRATADA concede informações financeiras relacionadas a este instrumento à terceiros, a este contrato, porém nos moldes regulamentares da Lei Geral de Proteção de Dados.

CLAUSULA 13ª - Por ocasião do deferimento da matrícula ou rematrícula, o CONTRATANTE declarará sob as penas da lei, as suas condições de saúde e qualificação, visto que sendo este "Pessoa com Deficiência", deverá informar a CONTRATADA, sob pena de que não sendo comunicada a necessidade tal ato resultará em tratamento do CONTRATANTE como pessoa sem deficiência.

PARÁGRAFO 1º. Não resta inclusos nos valores descritos na Cláusula 6ª, atendimento clínico, médico e hospitalar, no estabelecimento escolar de que o aluno individualmente venha a necessitar em razão de suas

peculiaridades pessoais, conforme estabelecido na Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

PARÁGRAFO 2º. Quando a necessidade especial for declarada pelo CONTRATANTE, faz-se necessário que o mesmo apresente a avaliação psicodiagnóstico e ou acompanhamento médico, psicológico, psicopedagógico, assim como, o acompanhamento através de relatórios, no tempo hábil solicitado para acompanhamento específico.

PARÁGRAFO 3º. O CONTRATANTE, no ato da matrícula ou rematrícula obriga-se a indicar e autorizar por escrito o médico, a clínica ou o hospital que preferencialmente deverá ser encaminhado o Aluno em caso de emergência, bem como as restrições quanto a medicamentos. Caso não haja indicação ou a clínica indicada pelo CONTRATANTE não puder prestar o atendimento, fica desde já a CONTRATADA autorizada a levar o Aluno a um serviço médico de emergência, mais próximo de sua sede ou do local onde estiver sendo aplicada a atividade escolar.

PARÁGRAFO 4º. Em qualquer das hipóteses o CONTRATANTE será responsável por qualquer despesa que porventura sejam realizadas para que o CONTRATANTE participe das aulas e possa concluir o curso.

CLÁUSULA 14ª - O material didático, nos termos da lei nº. 9.394/96, é de autonomia pedagógica e administrativa da CONTRATADA, declarando o CONTRATANTE estar ciente e de acordo que a prestação de serviços pela CONTRATADA ocorre mediante a utilização de um material didático atualizado e periódico, consumível, sendo referido material de única e exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE e que deverá ser adquirido às expensas do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO 1º. O CONTRATANTE declara sobre as penas da lei que tem ciência que os materiais didáticos estão protegidos pela lei nº. 9.610/98 (lei de direitos autorais) e não podem ser utilizados mediante fotocópia, ficando o aluno sujeito as sanções legais, em caso de violação da referida lei.

CLÁUSULA 15ª - A CONTRATADA coloca à disposição do CONTRATANTE, variado acervo bibliográfico que poderá ser utilizado por empréstimo simultâneo de até 3 (três) publicações/exemplares.

PARÁGRAFO 1º. O CONTRATANTE para ter acesso às dependências acadêmicas da CONTRATADA e ao acervo da biblioteca será necessário a apresentação do CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICO - emitido pela CONTRATADA, sem custo de taxa em sua emissão ao CONTRATANTE, bem como, validade pelo mesmo prazo deste contrato.

PARÁGRAFO 2º. A não devolução da(s) publicação(ões) no prazo estabelecido pelo responsável pelo acervo, prazo este que será divulgado e publicado nos quadros de informações dentro das dependências da biblioteca, o aluno arcará com multa de R\$ 2,00 ao dia de atraso, por publicações/exemplares.

PARÁGRAFO 3º. A título de prazo não contar-se-á o dia do começo e contar-se-á o dia do fim, assim como, para aplicação da multa será contado o dia de vencimento ao dia da devolução, de forma corrida, sendo inclusive considerado, sábados, domingos e feriados, para aplicação da referida multa.

CLÁUSULA 16ª - O CONTRATANTE acorda e autoriza a CONTRATADA a utilizar de sua voz, imagem e ou do aluno, para fins exclusivos de divulgação das atividades da CONTRATADA, em mídia interna ou externa, internet, jornais, folders e demais meios de comunicação, livre de qualquer ônus para com a CONTRATADA, servindo o presente contrato como instrumento hábil para comprovar a referida cessão de direito que acima se descreve.

CLÁUSULA 17ª - O presente contrato é celebrado em caráter pessoal e intransferível, não estando a CONTRATADA, obrigada a renovar a matrícula do Aluno para o **semestre letivo subsequente**, caso este não tenha cumprido rigorosamente as cláusulas do presente contrato e a normativa disciplinar interna da Instituição de Ensino.

CLÁUSULA 18ª - Será preservado o equilíbrio contratual, caso qualquer mudança legislativa ou normativa altere a equação econômico-financeira do presente contrato.

CLÁUSULA 19ª - O presente contrato terá duração no período estabelecido na Cláusula 6ª, podendo ser rescindido somente nos termos do presente instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO. A tolerância ou transigência da CONTRATADA não implicará em novação, perdão, renúncia, alteração ou modificação deste instrumento, sendo o evento ou omissão considerada para todos os fins de direito, como mera liberalidade da CONTRATADA, não implicando, todavia, e a qualquer tempo a renúncia do direito de exigir o cumprimento das obrigações aqui contidas.

CLÁUSULA 20ª - O CONTRATANTE se responsabiliza civil e criminalmente pelos prejuízos que causar à CONTRATADA ou terceiros, em decorrência de apresentar documentos e ou informações falsas, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA 21ª – DA CERTIFICAÇÃO Ao CONTRATANTE que cumprir integralmente os requisitos de aproveitamento e frequência exigidos para o curso contratado, a CONTRATADA será responsável pela emissão do certificado de conclusão do curso, em formato digital ou físico, conforme padrão e prazos estabelecidos pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 22ª – O CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), bem como demais normas legais e regulamentares aplicáveis à proteção de dados pessoais.

CLÁUSULA 23ª - Fica eleito o Foro da Comarca de Japoatã, Estado de Sergipe, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais questões oriundas do presente instrumento.

CLÁUSULA 24ª - CONTRATADA E CONTRATANTE atribuem ao presente instrumento plena eficácia e força executiva extrajudicial, no que dispõe suas cláusulas o presente contrato.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
